

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5009/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางสาวเยาวลักษณ์ ปลื้มปิติชัยกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 27

การที่จำเลยให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขายหรือเสนอขาย เสนอให้เช่าหรือเสนอให้เช่าซื้อ ภาพยนตร์วีดีโอเทปจำนวนสองเรื่อง โดยรู้อยู่แล้วว่าภาพยนตร์ดังกล่าวทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและเจ้าของลิขสิทธิ์มิใช่บุคคลคนเดียวกัน การกระทำของจำเลยก็เป็นความผิดในลักษณะอย่างเดียวกัน เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยได้พร้อมภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องในวันเวลาเดียวกัน ถือได้ว่าจำเลยมีเจตนากระทำความผิดอันเดียวกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวแม้โจทก์จะฟ้องเป็นสองกระทงและจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลก็ลงโทษจำเลยสองกระทงไม่ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ โดยละเมิดลิขสิทธิ์ต่อบริษัทเอเชียเทเลวิชั่นจำกัด และบริษัทวีดีโอเวิลด์ จำกัด ผู้เสียหายจำนวน ๒ กระทง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๒๗ รวม ๒ กระหนง ลดโทษแล้วคงจำคุกรวม ๔ เดือนปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ ๑ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขายหรือเสนอขาย เสนอให้เช่า หรือเสนอให้เช่าซื้อซึ่งภาพยนตร์เรื่อง"เทพธิดาน้อย" ของบริษัทเอเชียเทเลวิชั่น จำกัด และภาพยนตร์เรื่อง"ตลกเต๋อและคณะ" ของบริษัท วี.อี.โอ.เวิลด์ จำกัด โดยรู้ อยู่แล้วว่าภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นงานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น แม้ เจ้าของลิขสิทธิ์จะไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันแต่การกระทำของจำเลยคือ การขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอขายเสนอให้เช่า หรือเสนอให้เช่าซื้อ อันเป็นการกระทำ และเป็นความผิดในลักษณะอย่างเดียวกัน การที่เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้ พร้อมกับภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องในวันเวลาเดียวกัน เท่ากับว่าจำเลยมีเจตนาอัน เดียวกันกระทำผิดในคราวเดียวกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียว แม้ โจทก์จะแยกบรรยายการกระทำผิดดังกล่าวของจำเลยมาในฟ้องเป็นคนละข้อกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน ทั้งจำเลย ให้การรับสารภาพก็ตามก็ไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป ศาลจะลงโทษจำเลย หลายกระหนงความผิดไม่ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๒๗(๑), ๔๔ วรรคสอง เพียงกระหนงเดียว ลดโทษแล้วจำคุก ๒ เดือน ปรับ

๑๐,๐๐๐ บาท โฆษจำคุกกรรมการลงโทษ ๑ ปี

(ชุม สุกแสงเปล่ง-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ